

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 595/2538

นางแดง โชติสันต์

โจทก์

นายณรงค์ชัย แซ่ลิ้ม กับพวก

จำเลย

นางกัลยา วรสันตะติพงษ์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาศาลฎีกามีคำสั่งว่า จำเลยที่ 2 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เห็นว่า คดีนี้จำเลยที่ 2 ได้ให้ นางสาวพัฒนาภรณ์วินิจกุล นำสมุดเงินฝากประจำของธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาปิ่นเกล้า บัญชี เลขที่ 706-3-00573-2 จำนวนเงิน 120,000 บาท มาทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 2 ตามคำพิพากษา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2535 โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 และรับฎีกาพร้อมคำร้องขอทุเลา การบังคับของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ไม่ได้นำส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์ตามคำสั่งศาลชั้นต้น (อันดับ 110,113) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 90,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน ดังกล่าวนับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลย ทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยคำนวณถึง วันฟ้อง (วันที่ 12 ธันวาคม 2533) แล้วมิให้เกินกว่า 5,062.50 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 85) จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องที่ 2099/2537 ให้ยกคำร้องดังกล่าว(อันดับ 96,107)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง รับคำร้อง สำเนาให้โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 นำส่ง หากส่ง ไม่ได้ให้จำเลยที่ 2 แลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 7 วัน หมายนัดแจ้งให้จำเลยที่ 2 มานำส่งสำเนาคำร้องและหมายนัด ภายใน 7 วัน นับแต่วันส่งหมาย ไม่รับปิด (อันดับ 110) เจ้าหน้าที่ศาลได้นำหมายแจ้งคำสั่งไปส่งให้จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2537 ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ย้าย ออกจากโรงเรียนวัดมะลิ ประมาณ 3 ปีแล้วไม่ทราบว่ายู่ที่ใดจึงปิดหมายไว้ตามคำสั่งศาลชั้นต้น ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลได้รายงานว่า ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ได้นำส่ง สำเนาคำร้องให้โจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ส่งคำร้องของจำเลยที่ 2 และสำนวนมาให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 111,113,115) ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยนางสาวพัฒนาภรณ์วินิจกุล ได้นำสมุดบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่นเกล้า จำนวน 120,000 บาท ค้ำประกันหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ 2 (อันดับ 73,74 แผ่นที่ 2,76)

คำสั่ง จำเลยที่ 2 ไม่นำส่งสำเนาคำร้องภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นการทิ้งคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247 จึงให้จำหน่ายคำร้องของ จำเลยที่ 2

คำสั่ง จำเลยที่ 2 ไม่นำส่งสำเนาคำร้องภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นการทิ้งคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247 จึงให้จำหน่ายคำร้องของ จำเลยที่ 2

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ